

1501832-33.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2154862/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25428046 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2154862 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2154862/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501832-33.2022.8.26.0548 controle:2022/000705

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2154862/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25428046 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2154862 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2154862/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELICARLOS DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 307 "caput", Parte 1 do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ELICARLOS DA SILVA, RG nº 29.199.594/SP, foi processado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 307 do Código Penal, em concurso material, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 08.06.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 83/86). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 126 e 136). A denúncia foi recebida aos 19.08.22, sendo o acusado citado aos 16.09.22 (fls. 139 e 161). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa arguiu absolvição com base na ilegalidade da prova e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas com relação ao tráfico e por atipicidade de conduta no tocante ao delito de falsa identidade. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. Sobre a atuação da Guarda Municipal, a questão levantada pela Defensoria será objeto de análise no decorrer da sentença. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/12, 14/15, 17/19 e 106/108). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse de uma porção de crack que havia acabado de adquirir pra consumo próprio quando os guardas o abordaram. O restante do entorpecente seria do traficante que lhe vendeu a droga e fugiu. O dinheiro apreendido ganhou olhando carros. Estava embriagado e não forneceu nome falso. Ouvidos no decorrer da instrução processual, os guardas municipais relataram que abordaram o acusado em local de venda depois que ele se assustou e se comportou de modo suspeito ao vislumbrar a viatura. Com ele havia quarenta e duas porções de crack e dinheiro e junto aos seus pés outras vinte e sete porções idênticas da mesma substância. Ainda segundo os guardas municipais, o acusado lhes forneceu nome falso e somente foi possível descobrir sua verdadeira identidade após consulta ao sistema. E não há por que negar crédito às palavras dos guardas, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). A divergência pinçada pela Defesa em seus depoimentos não passa de mera filigrana jurídica, sem qualquer repercussão na essência dos relatos prestados, ainda mais de considerarmos que se trata de ocorrência corriqueira nos meios policiais. Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos guardas municipais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. E não há irregularidade alguma na ação dos guardas municipais, que tinham fundada suspeita para agir, na medida em que estavam em local de venda de drogas e perceberam quando o réu se assustou e tentou despistar ao vislumbrar a viatura, o que deu ensejo a abordagem e lhes possibilitou detê-lo em flagrante pela prática de crime permanente. Do contrário, estariam prevaricando. Aliás, em caso semelhante desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça decidiu recentemente que: "Cumprindo anotar ainda que a abordagem e o encontro das drogas na posse do acusado não resultaram de iniciativa ou diligência solitária dos agentes municipais, mas da ação do acusado que, estando em local conhecido como ponto de venda de drogas,

tentou empreender fuga ao notar a presença dos agentes da lei, a gerar fundada suspeita e a respectiva abordagem. E estando já em flagrante delito o acusado antes mesmo da abordagem, nem se poderia olvidar o teor da Lei 13.022/2014, a estabelecer no seu artigo 5º, incisos IV e XIV, a possibilidade de a guarda civil 'colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social', além de 'encaminhar ao delegado de polícia, diante deflagrante delito, o autor da infração'" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1500266-49.2022.8.26.0548 – 7ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.10.22– Rel. Des. Ivana David). A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado foi abordado em local de venda, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que ele não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou o exercício de ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Pode até ser que ele viesse a desfrutar de parte da droga, mas isso não afasta a sua condição de traficante, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também se dediquem a mercancia para garantir o próprio vício. O delito de falsa identidade também configurou-se, assim como o dolo a ele inerente, na medida em que o acusado forneceu nome de terceiro para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, esconder seu passado criminoso, uma vez que registra vários antecedentes, não havendo que se cogitar de absolvição com base na alegação de crime impossível ou tentativa inidônea, pois trata-se de delito formal. Nesse sentido "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. Recursos bilaterais. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, caput. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. CP, ART. 307 (ALLAN). Tipicidade. Delito de cunho formal, prescindindo de obtenção do resultado naturalístico. Crime impossível não caracterizado. Autodefesa irrelevante. Matéria pacificada, inclusive em âmbito de "Recurso Especial Representativo de Controvérsia" (STJ, REsp nº 1.362.524 - MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 23/10/2013 e nos termos da Súmula/STJ, nº 522: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". DOSIMETRIA. Majoração das iniciais e afastamento do redutor do art. 33, § 4º. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regimes mantidos. PROVIMENTO AO MINISTERIAL" (sublinhei, TJ/SP – Apel. Crim. nº 1500735-73.2018.8.26.0536 – 6ª Câmara – Praia Grande – v.u. – j. 04.05.21 – Rel. Des. Eduardo Abdalla). Quanto a alegada e suposta embriaguez, ela em nada beneficia o acusado, uma vez que não se pretende, e de outra forma seria inadmissível, que tal embriaguez fosse decorrente de caso fortuito ou força maior. No que toca à pena, observo que entre os delitos será considerado o concurso material de infrações, entretanto, por não serem da mesma espécie, as reprimendas não serão somadas, executando-se primeiro a de reclusão. Passo, pois, à individualização da pena. TRÁFICO – A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/2 em razão dos antecedentes – fls. 53/57 – procs. nºs 0031630-82.2007, 0038266-93.2009, 0057765-68.2006, 0060152-71.1997, 0060362-39.2008, 0065415-84.1997 e 0110896-94.2002). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 57/58 – proc. 1500201-59.2019). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente

agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). FALSA IDENTIDADE: Opção: pena privativa de liberdade em razão da reincidência e do concurso material com crime considerado hediondo - A) Pena-base: Observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 meses e 15 dias de detenção (mínimo acrescido de 1/2 em face dos antecedentes – fls. 53/57 – procs. nºs 0031630-82.2007, 0038266-93.2009,

0057765-68.2006, 0060152-71.1997, 0060362-39.2008, 0065415-84.1997 e 0110896-94.2002). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 57/58 – proc. 1500201-59.2019). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 05 meses e 07 dias de detenção. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena retro aplicada. O réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, inclusive porque foi condenado, dentre outros, por crime equiparado a hediondo, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime fechado para o tráfico, único compatível com a hipótese em exame, inclusive por expressa disposição legal, e o semiaberto para o delito de falsa identidade, condutas que atentam contra a saúde e a fé pública, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Realmente: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 705/22 e: A) CONDENO O RÉU ELICARLOS DA SILVA, RG nº 29.199.594/SP, a cumprir 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 875 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU ELICARLOS DA SILVA, RG nº 29.199.594/SP, a cumprir 05 meses e 07 dias de detenção, em regime semiaberto, por infração à norma do artigo 307 do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. No mais, decreto a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 100). Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 15 de dezembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA